

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕28号

纪律处分决定书

当事人：深圳市冠石资产管理有限公司（以下简称“深圳冠石”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年12月25日向深圳冠石下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕318号），深圳冠石如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。深圳冠石未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深圳冠石存在以下违规事实：

深圳冠石通过提供“差额补足函”的形式向所管理的私募基金产品“冠石泰盈1期私募证券投资基金”、“浙分-冠石定制1期私募证券投资基金”、“泰诚-冠石-泰盈3期私募证券投资基金”的投资者承诺本金不受损失及最低收

益。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十五条的规定。

以上事实有中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书、深圳冠石出具的差额补足函及有关情况说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对深圳冠石进行书面警示，暂停受理深圳冠石私募基金产品备案六个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，深圳冠石可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年二月十八日



抄送：证监会市场二部，深圳证监局
